PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales

Aprueba el convenio redactado en «Convenios para evitar la doble imposición, empezando por Estados Unidos» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase II (años 2–3): negociación desde el año 2, empezando por Estados Unidos; firma y aprobación por el Congreso en las Fases II y III; luego, el mismo modelo con los demás destinos sin convenio)
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales. Elimina la doble imposición que hoy soportan quienes exportan servicios a ese destino, porque las rentas por servicios tributan solo en el país de residencia salvo que exista un establecimiento permanente, y fija alícuotas máximas en la fuente para dividendos, intereses y regalías. El mismo texto se usará, con su propia ley aprobatoria, para los demás destinos principales de exportación de servicios que no tienen convenio. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Convenio se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Convenio no autoriza gasto. Su efecto sobre la recaudación del impuesto a las ganancias se estimará en el presupuesto de gastos tributarios y se computará en la cuenta fiscal del ejercicio en que entre en vigor.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.